

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
KHU VỰC 9 - THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 17/2025/HS - ST
Ngày: 29 - 8 - 2025

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 9 - THANH HÓA

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Nguyễn Văn Bắc

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Trương Văn Bắc

2. Ông Nguyễn Văn Tòng

- Thư ký phiên toà: Bà Lữ Thị Hải Vân - Thư ký Tòa án nhân dân khu vực 9 - Thanh Hóa

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9 - Thanh Hoá tham gia phiên toà: Lê Quỳnh Anh - Kiểm sát viên

Ngày 29 tháng 8 năm 2025, tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân khu vực 9 - Thanh Hoá, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 17/2025/TLST-HS ngày 15 tháng 8 năm 2025, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 18/2025/QĐXXST-HS ngày 18 tháng 8 năm 2025 đối với bị cáo:

Nguyễn Viết K - Sinh ngày: 26/11/1990, tại xã H, thị xã N, (nay là phường T) tỉnh Thanh Hóa; Nơi cư trú: Thôn K, phường T, tỉnh Thanh Hóa; Số CCCD: 038090029850; Nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 10/12; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Viết V (đã chết); con bà: Vũ Thị T - Sinh năm 1968; Vợ: Vũ Thị H - Sinh năm 1990; có 02 con; lớn sinh năm 2017, nhỏ sinh năm 2018; Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 07/5/2025 cho đến nay. (có mặt)

*** Người đại diện hợp pháp của bị hại (Anh Lê Đại T1) là:** Chị Cao Thị T2 – sinh năm 1994; Nơi cư trú: Thôn B, phường T, tỉnh Thanh Hóa. (vắng mặt)

*** Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:** Ông Trương Ngọc H1 – sinh năm 1961; Nơi cư trú: Tổ dân phố X, phường T, tỉnh Thanh Hóa. (vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 18 giờ 00 phút ngày 22/12/2024, Nguyễn Viết K, sinh năm 1990, trú tại thôn K, xã H, thị xã N (nay là phường T), tỉnh Thanh Hóa điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 36N4 - 4745 thuộc sở hữu của Khắc chở phía sau một bộ bàn ghế từ Cửa hàng Đ ở tổ dân phố X, phường H, thị xã N (nay là phường T), tỉnh Thanh Hóa đi đến thôn B, xã H, thị xã N (nay là phường T), tỉnh Thanh Hóa để giao cho người mua (*Bộ bàn ghế, gồm 01 ghế gỗ dài, kích thước (230 x 60 x 65)cm, 01 đôn gỗ kích thước (70 x 50 x 48)cm, 01 đôn gỗ kích thước (41 x 41 x 42)cm, 01 bàn gỗ kích thước (140 x 71 x 48)cm và 01 tấm kính màu trắng kích thước (140 x 48 x 0,9)cm*). Khi xếp bộ bàn ghế gỗ nằm ngang trên giá đèo gắn trên yên xe thì chiều dài của chiếc ghế dài vượt quá bề rộng của giá đèo hàng về mỗi bên 0,8 mét. Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, K đi đến đoạn đường T thuộc địa phận thôn B, xã H, thị xã N (nay là phường T), tỉnh Thanh Hóa hướng từ QL1A đi vào xã Đ, do chở hàng hóa cồng kềnh, chiếm phần đường của xe đi ngược chiều nên đầu ngoài bên trái chiếc ghế dài đã va chạm vào xe mô tô biển kiểm soát 36C1-174.90 do anh Lê Đại T1, sinh năm 1990, trú tại thôn B, xã H, thị xã N (nay là phường T), tỉnh Thanh Hóa điều khiển từ phía ngược chiều đi đến khiến anh T1 và xe ngã xuống đường, anh T1 bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện, cùng ngày thì anh T1 tử vong; xe mô tô biển kiểm soát 36C1-174.90 và bộ B bị hư hỏng (BL 27-44, 159-164, 169-171, 172-174).

Tại Bản kết luận giám định tử thi số 464/KLGĐTT-PC09, ngày 20/01/2025 Phòng K1 Công an tỉnh T, kết luận: *“Nguyên nhân chết của Lê Đại T1 là đa chấn thương”* (BL 58-59).

Tại Bản kết luận giám định phương tiện số 520/KL-KTHS, ngày 22/01/2025 Phòng K1 Công an tỉnh T, kết luận (BL 89-90):

“1. Không phát hiện thấy va chạm giữa xe mô tô 36N4 - 4745 với xe mô tô BKS 36C1 - 174.90.

Dấu vết tại ốp nhựa đầu xe, mặt nạ và mặt trước ngoài tay phanh bên phải xe mô tô BKS 36C1 – 174.90 (ảnh 8,9,10) phù hợp do va chạm với miếng gỗ (ảnh 14,15,16) tạo nên.

2. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, hai phương tiện chuyển động ngược chiều.

3. Vị trí xảy ra va chạm nằm trong khoảng giữa đầu vết cà (2) và (3), thuộc chiều đường bên phải, hướng xã Đ đi Quốc lộ A.

4. Không đủ cơ sở xác định vận tốc của các phương tiện tại thời điểm xảy ra tai nạn.

Kèm theo kết luận giám định: 01 (một) bản ảnh khám phương tiện liên quan đến vụ vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Tại Bản kết luận giám định còn trong mẫu máu 368/KL-KTHS ngày 13/01/2025 của Phòng K1 Công an tỉnh T, kết luận: (BL 118)

- Mẫu máu của Lê Đại T1 niêm phong gửi giám định có nồng độ Ethanol (cồn) là 30,68mg/100ml máu.

- Mẫu máu của Nguyễn Viết K niêm phong gửi giám định không có E”.

Tại Bản kết luận giám định ma túy trong mẫu máu số 10275/KL-KTHS, ngày 08/01/2025, V1 Bộ C, kết luận: *“Tìm thấy chất ma túy Morphine trong mẫu máu ghi thu của Lê Đại T1 gửi giám định.”* (BL 106)

Quá trình xác minh giải quyết vụ việc, Cơ quan điều tra đã làm việc với Bệnh viện Đ1 xác định thời điểm nhập viện điều trị cấp cứu, Lê Đại T1 đã được bác sỹ chỉ định tiêm bắp 01 ống OSAPHINE (Morphine sulfat 10mg/1ml) (BL 51).

Tại Bản kết luận giám định ma túy số 366/KL-KTHS, ngày 13/01/2025, Phòng K1 Công an tỉnh T kết luận: *“Không tìm thấy chất ma túy, loại: Methamphetamine, MDA, MDMA, Ketamine, Amphetamine trong mẫu nước tiểu ghi thu của Nguyễn Viết K gửi đến giám định”* (BL 112).

Tại bản kết luận định giá tài sản số 42/KL-HĐĐGTS, ngày 12/4/2025, Hội đồng định giá tài sản trong Tổ tụng hình sự UBND thị xã N xác định thiệt hại đối với tài sản bị hư hỏng trong vụ tai nạn giao thông nêu trên như sau (BL 124-127):

“- 01 xe mô tô BKS 36C1-174.90, nhãn hiệu HONDA, số loại WAVE ALPHA, đã qua sử dụng từ năm 2022 bị hư hỏng giá trị thiệt hại là 1.530.000 đồng.

- 01 ghế dài có kích thước (230x60x65)cm làm bằng gỗ bị hư hỏng giá trị thiệt hại là 800.000 đồng.

- 01 chiếc đôn ghế gỗ kích thước (70x50x48)cm bị hư hỏng bung bật chân ghế có giá trị thiệt hại là 100.000 đồng.

- 01 bàn ghế gỗ kích thước (140x71x48)cm bị hư hỏng bung bật cổ quây bàn có giá trị thiệt hại là 100.000 đồng.

- 01 tấm kính kích thước (140x71x0,9)cm bị vỡ hư hỏng có giá trị thiệt hại là 500.000 đồng”.

Tại Bản cáo trạng số 17/CT-VKSNS ngày 12/8/2025, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9 – Thanh Hóa đã truy tố bị cáo Nguyễn Viết K về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm a khoản 1

Điều 260 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 và Điều 65 BLHS; điểm a khoản 3 Điều 106 và khoản 2 Điều 136 BLTTHS; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án. Đề nghị xử phạt Nguyễn Viết K từ 01 năm đến 01 năm 03 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng; không áp dụng hình phạt bổ sung và không xem xét phần bồi thường thiệt hại; trả lại cho bị cáo 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave Alpha, màu đen-xám, biển kiểm soát 36N4-4745, dung tích 97, số khung 12078Y516172, số máy HC12E0033392; 01 giấy đăng ký xe mô tô BKS 36N4-4745; 01 giấy phép lái xe hạng A1 mang tên Nguyễn Viết K, do sở giao thông vận tải tỉnh N cấp ngày 12/4/2012. Buộc bị cáo phải chịu tiền án phí HSST.

Bị cáo nhận tội, không có ý kiến tranh luận gì với đại diện Viện kiểm sát, đã nhận thức được hành vi phạm tội của mình và đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện hợp pháp của bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Phân tích tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng:

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an tỉnh T, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9 – Thanh Hóa, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, không ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng quy định của pháp luật.

[2] Phân tích những chứng cứ xác định có tội, chứng cứ xác định không có tội:

Tại phiên tòa, Nguyễn Viết K đã khai nhận: Khoảng 18 giờ 00 phút ngày 22/12/2024, Nguyễn Viết K điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 36N4 - 4745 chở phía sau một bộ bàn ghế gỗ từ Cửa hàng Đ ở tổ dân phố X, phường H, thị xã N (nay là phường T), tỉnh Thanh Hóa đến thôn B, xã H, thị xã N (nay là phường T), tỉnh Thanh Hóa để giao cho người mua. Khi đi đến đoạn đường T thuộc địa

phận thôn B, xã H, thị xã N (nay là phường T), tỉnh Thanh Hóa, do chở hàng hóa công kênh, mỗi bên vượt quá bề rộng giá đèo hàng 0,8 mét, chiếm phần đường của người và phương tiện đi ngược chiều nên đầu ngoài bên trái chiếc ghế dài của bộ B đã va vào xe mô tô do anh Lê Đại T1 điều khiển từ phía ngược chiều đi đến, xảy ra tai nạn giao thông, làm anh T1 bị ngã xuống đường bị thương và chết trong khi cấp cứu do đa chấn thương, xe mô tô của anh T1 và bộ bàn ghế của cửa hàng đồ gỗ H bị hư hỏng, tổng thiệt hại 3.030.000 đồng.

Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, phù hợp với kết luận của đại diện VKS. Hành vi của Nguyễn Viết K vi phạm quy định điểm d khoản 3 Điều 30 Luật giao thông đường bộ năm 2008, được cụ thể hoá tại khoản 4 Điều 19 Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT, ngày 07/09/2015 của Bộ G. Vì vậy có đủ cơ sở kết luận hành vi của bị cáo có đủ các yếu tố cấu thành tội: “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 BLHS.

[3] Xét tính chất, mức độ hành vi và hậu quả thấy rằng: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, tình trạng vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ diễn ra khá phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, gây thiệt hại về người và tài sản của người khác, làm cho nhân dân trên địa bàn hoang mang lo sợ. Vì vậy cần phải tuyên cho bị cáo một hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo, mới có tác dụng giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.

[4] Xét về nhân thân và trách nhiệm hình sự: Tiền án, tiền sự: không. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo; bị cáo đã bồi thường thiệt hại cho bị hại, được đại diện người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt. Bị hại cũng có lỗi là khi tham gia giao thông mà trong máu có nồng độ cồn; Do đó bị cáo được áp dụng điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự làm tình tiết giảm nhẹ, lượng giảm cho bị cáo một phần hình phạt để bị cáo thấy được tính khoan hồng của pháp luật. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự và có nơi cư trú rõ ràng. Do đó, xét thấy không cần cách ly bị cáo ra khỏi cộng đồng, mà cho bị cáo cải tạo tại địa phương theo quy định tại Điều 65 Bộ luật Hình sự, cũng đủ điều kiện cải tạo bị cáo trở thành người có ích cho xã hội.

[5] Xét về phần hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[6] Xét về bồi thường dân sự:

- Bị cáo đã bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại Lê Đại T1 số tiền 100.000.000 đồng; Đại diện hợp pháp của bị hại không yêu cầu bồi thường gì thêm. Do đó Hội đồng xét xử miễn xét.

- Ông Trương Ngọc H1 không yêu cầu Nguyễn Viết K bồi thường thiệt hại đối với bộ B. Do đó Hội đồng xét xử miễn xét.

[7] Xét về phần vật chứng:

- Đối với 01 bộ bàn ghế gỗ bị hư hỏng gồm 01 ghế dài, kích thước (230 x 60 x 65)cm; 02 đôn gỗ có kích thước lần lượt là: (70 x 50 x 48)cm và (41 x 41 x 42)cm; 01 bàn gỗ kích thước (140 x 71 x 48)cm. Và 01 xe mô tô BKS 36C1-174.90, xe đã qua sử dụng, bị hư hỏng do tai nạn giao thông.

Sau khi khám nghiệm phương tiện và giám định kỹ thuật hình sự, xét thấy không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án nên Cơ quan điều tra đã trả lại 01 xe mô tô biển kiểm soát 36C1-174.90 cho đại diện gia đình nạn nhân Lê Đại T1 và Viện kiểm sát đã trả lại bộ bàn ghế cho ông Trương Ngọc H1. Do đó, Hội đồng xét xử miễn xét.

- Đối với 01 giấy đăng ký xe mô tô BKS 36N4-4745; 01 giấy phép lái xe hạng A1 mang tên Nguyễn Viết K, do Sở giao thông vận tải tỉnh N cấp ngày 12/4/2012 (đang tạm giữ tại Hồ sơ vụ án) và 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave Alpha, màu đen-xám, biển kiểm soát 36N4-4745, dung tích 97, số khung 12078Y516172, số máy HC12E0033392 (đang bị tạm giữ tại Phòng thi hành án dân sự 9 – Thanh Hóa); Đây là tài sản của bị cáo nên cần áp dụng điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự để trả lại cho bị cáo là hoàn toàn chính xác.

[8] Xét về án phí: Bị cáo phải chịu tiền án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 136 BLTTHS; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào: Điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 65 Bộ luật Hình sự. Điểm a khoản 3 Điều 106 và khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự. Điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án.

2. Tuyên bố: Nguyễn Viết K phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

3. Xử phạt: Nguyễn Viết K 01 năm tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 02 năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm 29/8/2025.

Giao bị cáo Nguyễn Viết K cho chính quyền Ủy ban nhân dân phường T, tỉnh Thanh Hóa giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp bị cáo được hưởng án treo mà thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 Luật Thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

4. Vật chứng: Trả lại cho bị cáo Nguyễn Viết K 01 giấy đăng ký xe mô tô BKS 36N4-4745; 01 giấy phép lái xe hạng A1 mang tên Nguyễn Viết K, do Sở giao thông vận tải tỉnh N cấp ngày 12/4/2012 (đang tạm giữ tại Hồ sơ vụ án) và 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave Alpha, màu đen-xám, biển kiểm soát 36N4-4745, dung tích 97, số khung 12078Y516172, số máy HC12E0033392 (đang bị tạm giữ tại Phòng thi hành án dân sự 9 – Thanh Hóa) theo biên bản giao nhận vật chứng số 08/2025/KV9 ngày 27/9/2025.

5. Án phí: Bị cáo Nguyễn Viết K phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử công khai sơ thẩm có mặt bị cáo, Vắng mặt đại diện hợp pháp của bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Bị cáo được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; Người đại diện hợp pháp của bị hại được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể ngày nhận được bản án hoặc niêm yết bản án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo phần bản án có liên quan trong thời hạn 15 ngày kể ngày nhận được bản án hoặc niêm yết bản án.

Trường hợp bản án quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7, Điều 7a và Điều 9 Luật Thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án dân sự được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- Đại diện hợp pháp của Bị hại;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- VKSND khu vực 9 – Thanh Hóa;
- VKSND tỉnh Thanh Hóa;
- CQĐT Công an tỉnh Thanh Hóa;
- CQTHAHS Công an tỉnh Thanh Hóa;
- UBND phường Tĩnh Gia;
- THADS tỉnh Thanh Hóa;
- TAND tỉnh Thanh Hoá;
- Lưu hồ sơ.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

Nguyễn Văn Bắc

